

Asyl-Bundesamt erleidet schwere Schlappe vor EuGH

Frankfurter Rundschau

Freitag 23. September 2022

Copyright 2022 Frankfurter Rundschau GmbH Alle Rechte vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 6

Length: 303 words

Highlight: Gerichtshof moniert Willkür bei Dublin-Fällen

Body

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat mit seiner Asylpraxis gegen Europarecht verstoßen. Das entschied jetzt der Europäische Gerichtshofs (EuGH) im Streit um Fristen für Abschiebungen in andere EU-Länder auf Basis des Dublin-Abkommens. Die Fristen waren vom Bamf mit Verweis auf die Pandemie de facto verlängert worden – zu Unrecht, wie der EuGH feststellte. Es ging um drei Geflüchtete, die über Italien nach Deutschland eingereist waren (Az. C-245/21 und C-248/21).

Vorgeschrieben ist, dass Asylantragsteller:innen innerhalb von sechs Monaten in das EU-Land zurückgebracht werden müssen, in dem sie erstmals EU-Gebiet betraten. Geschieht das nicht, muss der Staat das Asylverfahren durchführen, in dem der oder die Geflüchtete sich aktuell aufhält. Da wegen der Pandemie im Frühjahr 2020 keine Rückführungen möglich waren, setzte das Bamf die Sechsmonatsfrist kurzerhand aus – sie sollte nach Wiederaufnahme des Verfahrens wieder neu starten. Damit mussten die Betroffenen deutlich länger auf das ihnen zustehende Asylverfahren warten, und sie lebten länger in der Angst, doch noch abgeschoben zu werden. Laut der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl waren 9000 Menschen von der Praxis betroffen.

Im konkreten Fall der Klagenden entschieden Verwaltungsgerichte, dass doch Deutschland für die Prüfung der Asylanträge zuständig sei, weil die sechs Monate zur Rückführung abgelaufen seien. Dagegen zog das Bamf vor das Bundesverwaltungsgericht, das dem EuGH die Frage vorlegte. Der bestätigte nun, dass die Sechsmonatsfrist nicht einfach pausiert werden durfte. Auf der Basis muss nun das Bundesverwaltungsgericht entscheiden.

Pro-Asyl-Rechtsreferentin Judith lobte den Spruch: Er sei ein „wichtiges Urteil für den Flüchtlingsschutz in Europa“, das endlich Rechtssicherheit gebe. rü/dpa

[Link zum PDF-Dokument](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FRST

Subject: EUROPÄISCHE UNION (91%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); EINWANDERUNG (90%); GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (90%); GERICHTSHÖFE (90%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (90%); POLITISCHES ASYL (90%); GERICHTSPROZESSE (79%); OBERSTES GERICHT (79%); EUROPARECHT (78%); NEGATIVE NACHRICHTEN (78%); EPIDEMIEN (72%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (89%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (93%); EUROPA (74%); EUROPA (90%); DEUTSCHLAND (74%); ITALIEN (59%)

Load-Date: September 27, 2022